

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4311/2548

บริษัทอะกรู (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทยูเอชเอ็ม จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 96

ความผิดตาม ป.อ. มาตรา 272, 326 และ 328 ต่างเป็นความผิดอันยอมความได้ ซึ่งผู้เสียหายจะต้องร้องทุกข์หรือฟ้องคดีเสียภายในกำหนด 3 เดือน นับแต่วันรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด มิฉะนั้นคดีเป็นอันขาดอายุความตามมาตรา 96 โจทก์รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวจำเลยผู้กระทำความผิดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2545 แต่ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2545 เกินกว่า 3 เดือน โดยมีได้ร้องทุกข์ไว้ก่อนคดีโจทก์จึงขาดอายุความ แม้โจทก์จะเคยฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดชัยบุรีภายในอายุความ แต่ศาลจังหวัดชัยบุรีมีคำสั่งว่าคดีไม่อยู่ในอำนาจศาลจังหวัดชัยบุรีจึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ก็ไม่ทำให้โจทก์มีสิทธิฟ้องคดีเกินกำหนดอายุความตามกฎหมาย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งห้าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 (3), 326, 328, 332, 90 และ 83 ให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันหรือแทนกันโฆษณาคำสั่งหรือคำพิพากษาคดีนี้ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนในหนังสือพิมพ์รายวันตามที่ขอเป็นระยะเวลา 7 ฉบับ ติดต่อกัน โดยจำเลยทั้งห้าร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าโฆษณา

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางนัดไต่สวนมูลฟ้อง และมีคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นว่า โจทก์นำคดีมาฟ้องที่ศาลนี้พ้นกำหนดอายุความ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ระงับไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (6) จึงมีคำสั่ง (ที่ถูกคำพิพากษา) ยกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาข้อกฎหมายตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า คดีของโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า โจทก์ทราบเรื่องการกระทำผิดและรู้ตัวจำเลยทั้งห้าผู้กระทำผิดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2545 โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยทั้งห้าในข้อหาความผิดในคดีนี้ต่อศาลจังหวัดชัยภูมิมาแล้ว เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2545 ภายในกำหนดอายุความ ศาลจังหวัดชัยภูมินัดไต่สวนมูลฟ้อง และต่อมาได้มีคำสั่งว่า คดีไม่อยู่ในอำนาจศาลจังหวัดชัยภูมิ จึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ โจทก์จึงยื่นฟ้องเป็นคดีนี้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2545 ซึ่งเลยกำหนดเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่โจทก์รู้เรื่องการกระทำผิดและรู้ตัวจำเลยทั้งห้าผู้กระทำผิดแล้ว โดยโจทก์มิได้แจ้งความร้องทุกข์ไว้ก่อน พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272, 326 และ 328 ต่างเป็นความผิดอันยอมความได้ ซึ่งผู้เสียหายจะต้องร้องทุกข์หรือฟ้องคดีเสียภายในกำหนด 3 เดือน นับแต่วันรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำผิด มิฉะนั้นคดีเป็นอันขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 คดีนี้โจทก์รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวจำเลยทั้งห้าผู้กระทำผิดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2545 แต่มาฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2545 เกินกว่า 3 เดือน โดยมีได้ร้องทุกข์ไว้ก่อน คดีโจทก์จึงขาดอายุความ แม้โจทก์จะเคยฟ้องคดีนี้ต่อศาลจังหวัดชัยภูมิภายในอายุความก็ตาม ก็หาทำให้โจทก์มีสิทธิฟ้องคดีเกินกำหนดอายุความตาม

กฎหมายไม่ สำหรับคำพิพากษาศาลฎีกาที่โจทก์อ้างมานั้นเป็นคนละเรื่องกับคดีนี้ไม่
อาจนำมาเทียบกันได้ ซึ่งปัญหาที่ว่าโจทก์มีสิทธินำคดีอาญามาฟ้องหรือไม่นี้เป็น
ปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยซึ่งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศกลางสามารถหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลางมีคำพิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้นชอบแล้ว ศาลฎีกาแผนกคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นฟ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่
ขึ้น"

พิพากษายืน

(จิระ โชติพงษ์-สุวัฒน์ วรรณะหทัย-อุดมศักดิ์ นิติมนตรี)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>